

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4390/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสตูล
นาย หวันดาเร๊ะ เหมปันตัน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 134, มาตรา 160 ทวิ

ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา134วรรคหนึ่ง นอกจากจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผล คือไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรแล้วยังเป็นความผิดเพราะ กระทำคือการแข่งรถด้วยรถจักรยานยนต์ของกลางที่ใช้ในการแข่งรถในทางจึงเป็น ทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา33(1)ศาลมีอำนาจสั่งริบได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า พนักงานจราจร เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็น ของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134, 160 ทวิ ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง และสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยไม่น้อย กว่า 1 เดือน จำเลย ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 วรรคหนึ่ง, 160 ทวิจำคุก

2 เดือน และปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 1 เดือน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า การริบรณจักษยานยนต์ของกลางหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าความผิดที่จำเลยกระทำนั้นเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในตัวเองจากการกระทำหรือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นเพราะการไม่ได้รับอนุญาต ความผิดของจำเลยคดีนี้เกิดจากจำเลยแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร จักษยานยนต์ของกลางที่จำเลยใช้ในการแข่งรถในทางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) พิพากษายืน โจทก์ ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้อง และจำเลยให้การรับสารภาพว่า จำเลยใช้รถจักษยานยนต์ของกลางในการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่ารถจักษยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดและสมควรริบหรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 วรรคหนึ่ง นอกจากจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์การที่จักษต้องกระทำเพื่อป้องกันผลคือไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว ยังเป็นความผิดเพราะการกระทำคือการแข่งรถด้วยรถจักษยานยนต์ของกลางที่ใช้ในการแข่งรถในทางจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งริบได้ และพฤติการณ์ที่จำเลยใช้รถจักษยานยนต์ของกลางขับแข่งขันในถนนหลวงที่คนทั่วไปใช้สัญจรโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนรำคาญของบุคคลอื่นและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอีกทั้งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจึงเห็นสมควรริบรถจักษยานยนต์ของกลางที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า

รถจักรยานยนต์ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดและไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลางนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>